



Nr. 20 Kabinettsitzung vom 13. Dezember 1923, 14 Uhr

R 43 I/1390 , Bl. 160-165

Anwesend: Marx, Jarres, Luther, Hamm, Brauns, Emminger, Geßler, Höfle, Oeser, Graf v. Kanitz; RSparkom. Saemisch; StS Bracht, Meissner, Müller, Zapf; MinDir. Kempner, Spiecker, Köpke, v. Schlieben, Ritter, Falck, Nobis; MinR Kiep, Dorn, Zarden, Thurmann; Protokoll: ORegR Grävell.

Beginn: 14:00

[Tagesordnung]

1. Verminderung der Zahl der Abgeordneten.
2. Richtlinien über die Schadloshaltung der ausgewiesenen Beamten.
3. Bestellung der Ersparniskommission.
4. Einstellung der Zahlungen für die interalliierten Kommissionen. [abgesetzt]
5. Finanzielle Selbständigkeit der Reichsbahn. [abgesetzt]
6. Auflösung der Flüchtlingslager.
7. Außerhalb der Tagesordnung: Beamtenbesoldung.
8. Außerhalb der Tagesordnung: Beamtenabbau. [...]
9. Entwurf einer zweiten Steuernotverordnung.
10. Erholungsurlaub der Beamten für 1924. [abgesetzt]
11. Regelung der Dienstzeit der Reichsbeamten. [abgesetzt]
12. Beurlaubung von Reichsbeamten zu gewerkschaftlichen Zwecken. [abgesetzt]
13. Außerhalb der Tagesordnung: Dienstaufwandsgelder.
14. Änderung des Postgesetzes. [...]

1. Verminderung der Zahl der Abgeordneten ¹.

Der *Vizekanzler* teilte mit, daß der Reichsrat in Erwägung gezogen habe, gegen den Gesetzentwurf betr. Änderung des Wahlgesetzes ² keinen Einspruch zu erheben, falls die Reichsregierung zum Ausdruck brächte, daß sie eine Vorlage betr. Herabminderung der Zahl der Abgeordneten und Änderung des Wahlkreises Berlin in kürzester Zeit einbringen werde.

Der *Vertreter des Preußischen Staatsministeriums* erklärte, daß der Einspruch von seiten Preußens nicht erfolgen würde, wenn die Reichsregierung die Zusicherung zu einer solchen Vorlage gegeben hätte.

Der *Vizekanzler* bezeichnete die bisherige Vorlage ³ als überholt und sagte zu, eine den Wünschen des Reichsrats entsprechende Vorlage demnächst einzureichen ⁴.

2. Richtlinien über die Schadloshaltung der ausgewiesenen Beamten.

[Das Kabinett nahm die Vorlage im wesentlichen unverändert an ⁵.]

3. Bestellung der Ersparniskommission.

Der *Reichsminister der Finanzen* teilte mit, daß die zu bestellende Sparkommission ⁶ aus den Herren Minister Saemisch, Staatssekretär a. D. Busch und Staatssekretär a. D. Lewald bestehen solle. Die Herren hätten gebeten, vom Reichspräsidenten bestellt zu werden. Er bitte das Kabinett, den Vizekanzler und ihn zu beauftragen, mit dem Herrn Reichspräsidenten wegen der Bestellung der Kommission Fühlung zu nehmen. Im Falle der Herr Reichspräsident die Bestellung nicht vorzunehmen wünsche, bitte er für den Vizekanzler und sich um die Ermächtigung, die Bestellung vornehmen zu dürfen.

Das *Kabinett* erklärte sich damit einverstanden ⁷.

¹ Mit Schreiben vom 1. 11. hatte der derzeitige RIM Sollmann das Kabinett ersucht, ihn zu ermächtigen, bei den Ländern und beim RT eine Verminderung der Zahl der Abgeordneten anzuregen, die aus Ersparnisgründen erwünscht sei. Die Länder würden eine entsprechende Anregung des Reichs nicht unfreundlich aufnehmen. Die Gesamtzahl der Abgeordneten aller dt. Parlamente betrage 2116, ihre Diäten kämen den Bezügen von etwa 400 Ministern gleich. Im RT entfalle ein Abgeordneter auf 60 000 Wähler, in Preußen auf 40 000, in Bayern und Sachsen auf 22 000, in Thüringen auf 12 000, in Oldenburg auf 4000 Wähler. „Es wäre die Frage, ob nicht das Reich auf 75 000 bis 80 000 und Preußen auf 50 000 bis 60 000 hinaufgehen könnte. Ebenso müßte bei den anderen Ländern vorgegangen werden. Zweifelloos würde ein Entschluß des RT und des Pr. Abgeordnetenhauses die Angelegenheit im ganzen Reich am schnellsten fördern. Der Zeitpunkt ist insofern der richtige, als die Neuwahlen für 1924 bevorstehen. Der Grundsatz, daß [im Zuge des Personalabbaus] jeder vierte Beamte fortfallen soll, legt es besonders nahe, daß auch die Parlamente entsprechend verkleinert werden.“ (R 43 I/999, S. 299-303). Der Rechtsausschuß des RT hatte gelegentlich der Beratung über die 2. Reichswahlgesetznovelle (s. Anm. 2) auch die Frage einer Verringerung der Zahl der Reichstagsmandate erörtert, war aber zu keiner Beschlußfassung gelangt (vgl. RT-Bd. 361, S. 12368).

² S. den Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Reichswahlgesetzes vom 2.11.22 (RT-Drucks. Nr. 5190, Bd. 375), die Beschlüsse des Rechtsausschusses des RT hierzu vom 7.12.23 (RT-Drucks. Nr. 6394, Bd. 380) und die abschließende Beratung des RT am 8.12.23 (RT-Bd. 361, S. 12365 ff.). Das Gesetz, das am 31.12.23 verkündet wird (RGBl. 1924 I. S. 1 ff., 159 ff.) bringt neben verschiedenen wahltechnischen Verbesserungen – u. a. Einführung des amtlichen Einheitsstimmzettels – einige Korrekturen der Wahlkreiseinteilung. Die Schaffung eines Einheitswahlkreises Groß-Berlin, wie sie im Regierungsentwurf vorgesehen war, unterbleibt jedoch.

³ S. Anm. 1.

⁴ S. Dok. Nr. 73, P. 1.

⁵ Die vom RFM am 9. 12. vorgelegten neuen Richtlinien sehen u. a. eine Einschränkung der Aufwendungen für aus dem besetzten Gebiet ausgewiesene Beamte vor. Diese Beamten erhalten künftig nicht mehr die Bezüge ihres Heimatortes (mit Besatzungszulage, höherem Ortszuschlag), sondern werden wie versetzte Beamte behandelt. Die Neuregelung tritt am 1.1.24 in Kraft (R 43 I/222 b, Bl. 232-235 und 795, R 43 I/795, Bl. 69-72).

⁶ Die Bildung einer Verwaltungsabbaukommission war auf Antrag des RFM in der Kabinettsitzung vom 3. 12. (Dok. Nr. 4, P. 4) beschlossen worden.

⁷ Durch Erlaß des RPräs. vom 18.12.23 wird die Einsetzung der Verwaltungsabbaukommission unter dem Vorsitz von Saemisch bekanntgegeben. Zu Mitgliedern der Kommission werden Busch und Lewald durch den RPräs. berufen (RMinBl. 1923, S. 2019).

4. Einstellung der Zahlungen für die interalliierten Kommissionen. [abgesetzt]

5. Finanzielle Selbständigkeit der Reichsbahn. [abgesetzt]

6. Auflösung der Flüchtlingslager.

Ministerialdirektor Falck trug den Inhalt der Vorlage⁸ vor und teilte mit, daß es sich bei der Flüchtlingsfürsorge um 24 000 Flüchtlinge handle, die dem Reiche täglich 50 000 Goldmark kosteten. Ministerialdirektor Ritter erhob Bedenken dagegen, daß nach der Vorlage zur Unterbringung der Flüchtlinge Wohnungen auch dann in Anspruch genommen werden könnten, wenn vorher noch nicht alle Möglichkeiten zur anderweitigen Unterbringung, z. B. in Anstalten, Gasthöfen usw., erschöpft worden seien.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* hielt die Bestimmungen über die Möglichkeiten zur Beschlagnahme von Räumen und Überlassung von Hausrat als zu weitgehend⁹. Dieses Verfahren grenze nahezu an Bolschewisierung. Es sei empfehlenswert, die Möglichkeit der Ansiedlung durch Kreditgewährung der Roggenrentenbank zu verfolgen.

Ministerialdirektor Nobis glaubte, daß trotz der vorhergegangenen Verhandlungen mit den Ländern doch nicht alle Bedenken gegen die Vorlage ausgeräumt seien. Seitens der Länder sei gegen die Durchführung mit einem starken Widerstand zu rechnen.

Ministerialdirektor Falck teilte mit, daß sämtliche Länder sich auf den Standpunkt gestellt hätten, daß nur dieser Weg beschritten werden könne und müsse. Die Fürsorge für die Flüchtlinge den Ländern zu überlassen sei vor allem deshalb notwendig, weil die dazu zu treffenden Maßnahmen zur Zuständigkeit der Länder gehörten.

Der *Reichsminister der Finanzen* bat, es bei der Vorlage zu belassen. Der Vorschlag des Vertreters des Reichsarbeitsministers führe zu nichts und bedeute keine finanzielle Entlastung. Gegen eine unzweckmäßige Anwendung der Bestimmungen seien gewisse Vorsichtsmaßnahmen vorgesehen.

Der *Reichskanzler* schlug vor, in den Ausführungsbestimmungen den erwünscht erscheinenden Erfordernissen nach Milderung der Anwendungsmöglichkeiten Rechnung zu tragen.

Der *Reichsverkehrsminister* schloß sich den Ausführungen des Reichsministers der Finanzen an.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß das Kabinett mit Ausnahme des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft mit der Vorlage einverstanden war¹⁰.

7. Außerhalb der Tagesordnung: Beamtenbesoldung.

Der *Reichspostminister* wies auf die große Erregung hin, die in der Beamtenschaft über die Festlegung der Goldgehälter¹¹ und die Ankündigung, daß selbst am 17. Dezember nicht das restliche

⁸ Der vom RIM vorgelegte Entwurf einer VO über die Auflösung der Flüchtlingslager (6.12.23, R 43 I/1390, Bl. 182-184) verpflichtet die Länder, die in Lagern untergebrachten Flüchtlinge bis zum 1.3.24 nach einem vom RR aufzustellenden Verteilungsplan zu übernehmen (§ 1). In der Begründung des Entwurfs wird u. a. ausgeführt: Angesichts der Finanznot des Reichs seien die mit der Unterhaltung der Lager verbundenen Kosten nicht länger tragbar. Auch mache sich bei den Lagerinsassen eine ständig wachsende Unzufriedenheit und Erregung bemerkbar, die in letzter Zeit wiederholt zu polizeilichem Einschreiten Anlaß gegeben habe. Schließlich könne es den Flüchtlingen, die um ihres Deutschtums willen von Haus und Hof vertrieben worden seien, nicht länger zugemutet werden, ein untätiges Barackenleben zu führen und die damit verbundenen Nachteile auf sich zu nehmen. Aus diesen Gründen sei die Auflösung der Flüchtlingslager dringend erforderlich. Bei den Vorverhandlungen habe sich die überwiegende Mehrzahl der Länderregierungen auf den Boden des Entwurfs gestellt; nur über die Zahl der von den einzelnen Ländern zu übernehmenden Flüchtlinge habe ein Einvernehmen nicht erzielt werden können.

⁹ Der § 5 der VO gibt den Gemeinden das Recht, zur vorläufigen Unterbringung der Flüchtlinge Räume jeder Art in Anspruch zu nehmen. Nach § 6 kann dies auch mit Hilfe polizeilichen Zwanges geschehen.

¹⁰ Die VO wird am 17.12.23 unverändert auf Grund des Ermächtigungsgesetzes erlassen (RGBl. I, S. 1202).

¹¹ S. Dok. Nr. 15, P. 1.

Dezembergehalt gezahlt werden könne, bestehe. Er bitte doch zu erwägen, ob hier nicht den berechtigten Wünschen der Beamtenschaft entgegengekommen werden könne.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte, daß das Reich finanziell nicht in der Lage sei, die Dezembergehälter am 17. voll zur Auszahlung zu bringen.

Der *Reichswehrminister* warnte, falls derartige Maßnahmen notwendig seien, vor einer Gleichmacherei. Post und Eisenbahn seien lebenswichtige Betriebe und müßten eventuell besonders behandelt werden.

Ministerialdirektor v. *Schlieben* warnte vor einer ungleichen Behandlung der Hoheits- und Betriebsverwaltungen. Er bat das Kabinett zu beschließen, daß am 17. die Hälfte des Dezemberrestes gezahlt werde.

Der *Reichskanzler* stellte das Einverständnis des Kabinetts hiermit fest. In der Pressemitteilung über diesen Beschluß solle eine möglichst beruhigende Begründung gegeben und die Hoffnung der Reichsregierung zum Ausdruck gebracht werden, daß am 21. Dezember die zweite Hälfte gezahlt werden könne.

8. Außerhalb der Tagesordnung: Beamtenabbau. [...]

9. Entwurf einer zweiten Steuernotverordnung.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß seine Absicht dahin gegangen sei, die gesamte Steuerneuregelung in drei Steuernotverordnungen zu erledigen.

– 1.

Die erste sei bereits ergangen¹²;

– 2.

die zweite liege dem Kabinett zur Beschlußfassung vor¹³ und umfasse im wesentlichen

– a)

den Plan für eine Einkommen- und Körperschaftssteuer im Jahre 1924,

– b)

die Grundlage für eine Vermögenssteuer,

– c)

neben kleineren Steuern die Erhöhung der Umsatzsteuer.

– 3.

Die dritte Notverordnung werde enthalten:

– a)

die Mietzinssteuer,

– b)

die Besteuerung derjenigen Gesellschaften, die aus ihren Obligationen und dergl. infolge der Geldentwertung Nutzen gehabt hätten,

– c)

den Finanzausgleich zwischen Reich, Ländern und Gemeinden.

Dabei sei es nicht möglich, alle mit den unter 3. aufgeführten Punkten zusammenhängenden Fragen innerhalb der Zeit endgültig zu regeln, innerhalb deren die dritte Steuernotverordnung herausgebracht werden müßte. Er beabsichtige daher, mit der dritten Steuernotverordnung ein politisches

¹² SteuerNotVO vom 7.12.23 (RGBl. I, S. 1177). Vgl. Dok. Nr. 10, Anm. 4.

¹³ Entwurf einer zweiten SteuerNotVO auf Grund des Ermächtigungsgesetzes, vom RFM am 12. 12. als Kabinettsvorlage der Rkei übersandt (R 43 I/2394, Bl. 275-291). Nach der ursprünglichen, unkorrigierten Einleitungsformel des Entwurfs sollte die VO auf Grund des Art. 48 erlassen werden. Die sonst übliche Begründung liegt dem Entwurf nicht bei.

Protokoll vorzulegen, das die Reichsregierung in den Hauptfragen (z. B. Aufwertungsfrage, Abgrenzung der Aufgaben zwischen Reich, Ländern und Gemeinden) grundsätzlich festlege¹⁴.

Ministerialrat Zarden berichtete über den Inhalt der Vorlage.

[Das Kabinett tritt darauf in eine ausführliche Spezialdebatte über den Entwurf der zweiten Steuer-
notverordnung ein. Der Entwurf wird schließlich im wesentlichen unverändert angenommen¹⁵.]

10. Erholungsurlaub der Beamten für 1924. [abgesetzt]

11. Regelung der Dienstzeit der Reichsbeamten. [abgesetzt]

12. Beurlaubung von Reichsbeamten zu gewerkschaftlichen Zwecken. [abgesetzt]

13. Außerhalb der Tagesordnung: Dienstaufwandsgelder.

Auf Antrag des *Reichsministers der Finanzen* wird das Aufwandsgeld für den Reichskanzler auf den achtfachen, für den Reichsaußenminister auf den zweifachen Betrag der Ministerialzulage nach Stufe VII festgesetzt¹⁶. Im übrigen verzichteten die Herren Minister für die Dauer dieses Winters auf ihre Aufwandsentschädigungen.

14. Änderung des Postgesetzes. [...]

¹⁴ Zum Entwurf einer dritten SteuerNotVO s. Dok. Nr. 25, P. I.

¹⁵ Die zweite SteuerNotVO wird am 19.12.23 auf Grund des Ermächtigungsgesetzes erlassen (RGL. I, S. 1205). Eingehende Darstellung der umfangreichen und komplizierten VO in Karl-Bernhard Netzband, Hans Peter Widmaier: Währungs- und Finanzpolitik der Ära Luther, 1964, S. 142 ff. Vgl. auch Luther, Politiker ohne Partei, S. 220 ff.

¹⁶ Der RK hat danach einen Anspruch auf Dienstaufwandsgelder in Höhe von 480 GM monatlich, die RM von 120 GM; vgl. Rundschreiben des RFM vom 19. 12. (R 43 I/2586, Bl. 248).

Zitierhinweis

Nr. 20 Kabinettsitzung vom 13. Dezember 1923, 14 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 97–101 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D20>